

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 건설공사 안전보건대장 작성 부적정

해 당 부 서 가가가가본부

조 치 부 서 가가가가본부, 라라지사, 마마지사, 바바바바지사,
나나지사, 자자자자자자지사

내 용

1. 업무개요

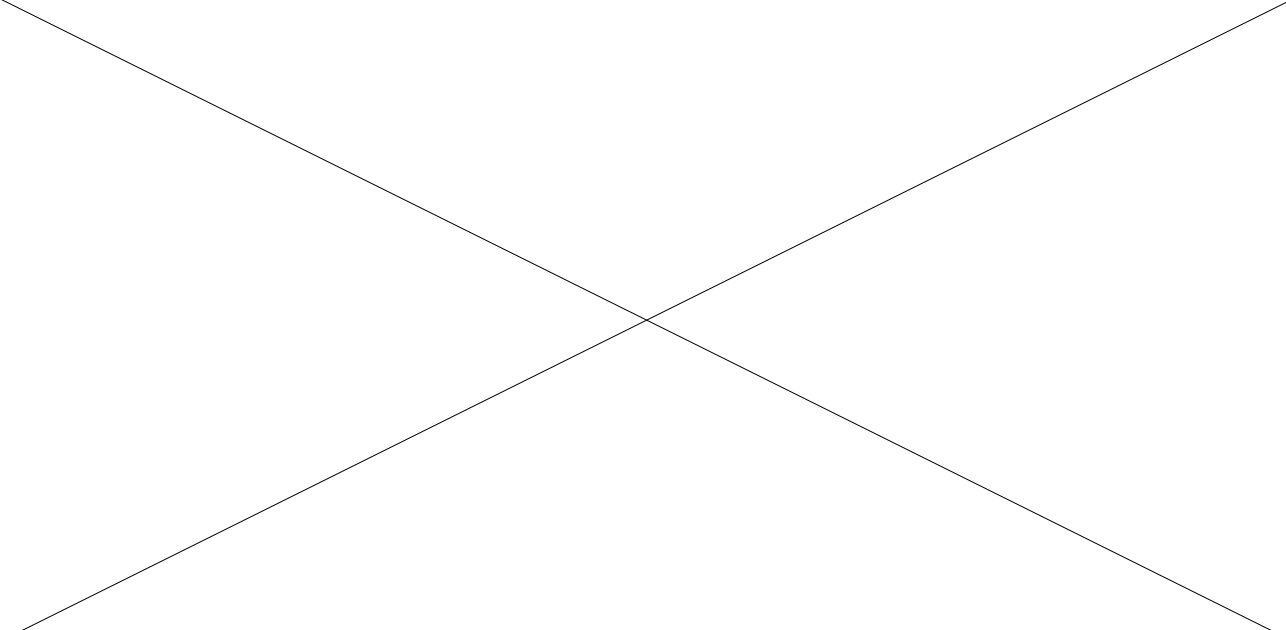
가가가가본부 및 라라지사 등 7개 지사에서는 농업생산기반정비사업, 지역개발사업 등 총 공사금액¹⁾ 50억 원 이상 건설공사 23개 지구를 시행 및 관리하고 있다.

[표 1] 가가가가본부 50억 이상 건설공사 현황

시행자	사업분야	지구수	총공사비 (백만원)	비고

1) 총 공사금액은 발주자가 하나의 건설공사를 완성하기 위하여 발주한 공사금액의 합계액

[표 1] ~~개개개개~~본부 50억 이상 건설공사 현황

시행자	사업분야	지구수	총공사비 (백만원)	비고
				

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따르면 건설공사의 건설공사발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 안전보건대장을 작성하도록 하고 있다.

또한, 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」(제정 2020.1.15. 고시 제2020-22호)에 따르면 2020년 1월 16일 이후(공공기관의 경우 2019. 6. 1. 이후²⁾) 총공사금액 50억 원 이상인 건설공사를 발주할 때 발주자는 건설공사 계획단계에서 기본안전보건대장을 작성하고, 설계자는 발주자로부터 제공 받은 기본안전보건대장을 반영하여 설계안전보건대장을 작성해야 하며,

발주자는 건설공사 계약체결 시 설계안전보건대장을 수급인에게 제공하고

2) 공공기관 작업장 안전강화 대책에 따른 개정 산업안전보건법 조기이행 지침(2019. 5.) 시행

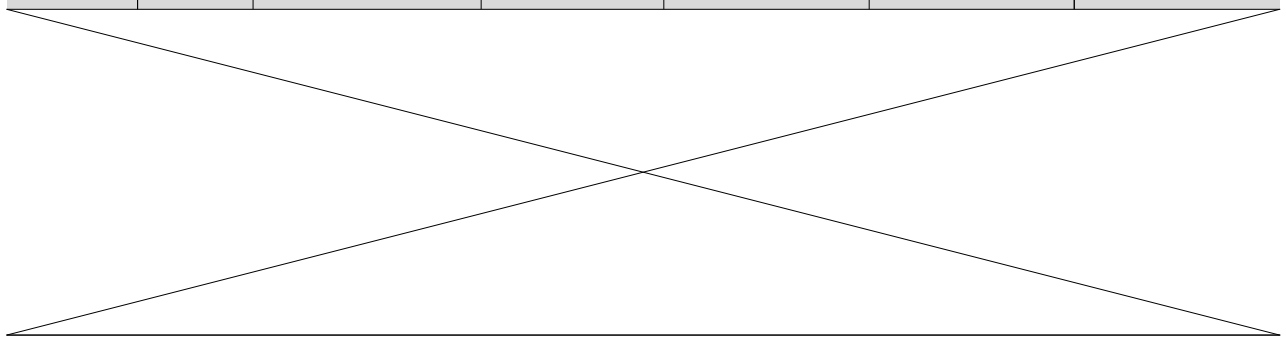
수급인은 발주자로부터 제공받은 설계안전보건대장을 반영하여 공사안전보건대장을 작성해야 하며, 총 50억 원 이상인 건설공사³⁾를 2개 이상으로 분리발주하는 경우 각 분리발주된 공사별로 공사안전보건대장을 작성하여야 한다.

따라서, 2019. 6. 1. 이후 총공사금액 50억 원 이상 건설공사의 경우 단계별로 안전보건대장을 작성하고, 건설공사가 2개 이상으로 분리 발주되면 공사별 공사안전보건대장을 작성해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 2024년 ~~간간간~~본부에서 시행하고 있는 건설공사(50억 이상) 점검 결과 [표 2]과 같이 토목·건축공사에 대한 단계별 안전보건대장은 작성되었으나, 전기·통신 등 2개 이상으로 분리 발주된 건설공사에 대한 공사안전보건대장은 작성 및 관리가 되지 않고 있는 사실이 있다.

[표 2] 안전보건대장 작성현황

시행자	사업분야	지구명	공종	총공사비 (백만원)	설계안전보건대장 작성유무(o/x)	공사안전보건대장 작성유무(o/x)
						

3) 산업안전보건법에 따른 건설공사
가. 건설산업기본법 제2조제4호에 따른 건설공사
나. 전기공사법 제2조제1호에 따른 전기공사
다. 정보통신공사사업법 제2조제2호에 따른 정보통신공사
라. 소방시설공사사업법에 따른 소방시설공사
마. 국가유산수리 등에 관한 법률에 따른 국가유산 수리공사

시행자	사업분야	지구명	공종	총공사비 (백만원)	설계안전보건대장 작성유무(o/x)	공사안전보건대장 작성유무(o/x)
X						

그 결과 해당 공사를 시행하는 시공사가 공사현장의 위험요소를 사전에 파악하지 못하여 안전사고를 예방하지 못할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 2개 이상 분리발주 시 공사안전보건대장을 각각 작성하여 관리해야 했으나 메인 공종(토목, 건축등)에만 작성하고 그 외의 공종(전기, 통신, 소방)에는 작성 및 관리가 되지 않은 사실이 있어 각 공종별로 작성 및 관리가 될수 있도록 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정, 통보

사장(개개개개본부장, 라라지사장, 마마지사장, 바바바마지사장, 네네지사장, 사사사사사사지사장)은 총공사비 50억 원 이상의 사업 중 2개 이상 분리발주 된 공
종에 대하여 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따라 공사 안
전보건대장을 작성하시기 바랍니다. (시정)

사장(☐☐☐☐본부장)은 공사비 50억 원 이상의 사업 중 2개 이상 분리발주된 공종이 있는 경우 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따른 공사안전보건대장 작성을 누락하는 사례가 없도록 사례전파 및 관련 직원 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)